

Sentencia N° 26926

El recurso de referéndum interpuesto contra el artículo 4° literal b) del Decreto N°10/2006 de la Junta Departamental de Cerro Largo, de 5 de mayo de 2006.

Fuente del Texto: CORTE ELECTORAL

[Ver Original](#)

Montevideo, diciembre 20 de 2006.

SENTENCIA N° 26926

“VISTO: El recurso de referéndum interpuesto contra el artículo 4° literal b) del Decreto N°10/2006 de la Junta Departamental de Cerro Largo, de 5 de mayo de 2006.

RESULTANDO: I) Que un conjunto de ciudadanos alegando estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional en el Departamento de Cerro Largo e invocando los artículos 74 de la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, y 304 de la Constitución de la República pretenden recurrir mediante el recurso de referéndum el artículo 4 literal b) del decreto de la Junta Departamental N°10/06 de 5 de mayo de 2006.

II) Que el recurso se interpuso ante el Intendente Municipal de Cerro Largo, quien, sin pronunciarse expresamente sobre el fondo del mismo, ni sobre su admisibilidad, lo remitió a la Junta Electoral de Cerro Largo para el contralor correspondiente a las firmas y ésta lo elevó a la Corte Electoral para su conocimiento y resolución.

III) Que no constando en los antecedentes el contenido de la norma recurrida se solicitó a la Intendencia Municipal de Cerro Largo que remitiera testimonio de la misma, lo que fue cumplido.

IV) Que el recurso que se pretende deducir se presentó en tiempo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935.

V) Que el recurso se interpone no contra todo el Decreto de la Junta Departamental, sino contra una parte de un artículo del mismo.

VI) Que el artículo 4° del referido Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo dispone en su literal b): “Artículo 4°. A partir de la promulgación del presente Decreto se aplicarán en lo pertinente las normas establecidas en el Capítulo VII, “De las luces reflectantes” y XXI “De los Vehículos de dos Ruedas” del Reglamento Nacional de Circulación Vial (decreto 118/984), con las siguientes excepciones:”

a) se omite la reproducción de este literal referido al uso de elementos reflectantes por no ser objeto del recurso.

"b) La obligatoriedad del uso de casco protector reglamentario para conductores y acompañantes de motos, motocicletas y similares se aplicará a partir de los ciento veinte días de su promulgación previo a lo cual la Intendencia Municipal realizará una correcta difusión."

Se omite el resto del artículo por no estar comprendido en el literal b).

VII) Que en anteriores sentencias (en particular las sentencias números 24.369 y 25.492) la Corte Electoral, con otras integraciones, consideró que el recurso de referéndum y su instrumentación prevista en los artículos 74 a 77 de la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, fueron derogados por la aprobación de la Constitución de la República de 1952 y en especial por lo establecido en el inciso 1° de su artículo 304.

VIII) Que el artículo 27 del Decreto-Ley N°10.382, de 13 de febrero de 1943, legisla respecto a la existencia de un Reglamento de Tránsito que deberá dictar el Poder Ejecutivo.

IX) Que por Decreto del Poder Ejecutivo N°118/984, de 23 de marzo de 1984, se aprobó el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial en el que se disponen normas sobre el uso de cascos protectores.

X) Que, con anterioridad, el 7 de octubre de 1968 se acordó por la Conferencia especial de las Naciones Unidas la Convención de Circulación Vial de Viena, la que quedó abierta a la firma y fue aprobada por el Decreto Ley N°15.011, de 13 de mayo de 1980.

XI) Que la Convención de Viena referida contiene previsiones respecto al casco de protección.

XII) Que el artículo 34° de la Ley N°16.585, de 22 de setiembre de 1994, obliga a las Intendencias Municipales a fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mencionado decreto-ley N° 15.011.

XIII) Que el artículo 44 de la Constitución de la República establece que: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud...,"

CONSIDERANDO: I) Que ante la falta de pronunciamiento expreso por parte del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo respecto a la admisibilidad o no del recurso y a que la Junta Electoral de Cerro Largo lo elevó a la Corte Electoral para su conocimiento y resolución, la Corporación entrará a la consideración de los aspectos formales y a la materia objeto del recurso.

II) Que en lo que respecta a los aspectos de forma, entendiendo por estos los que refieren a la procedencia del instituto que se pretende movilizar, tanto en su vigencia como en su admisibilidad formal, se revisarán, entre otros, los aspectos estudiados en las precedentes sentencias de la Corte sobre el tema, antes referidas.

III) Que en las mismas se consideró que: a) El instituto del referéndum en el ámbito municipal aparece por primera vez en los textos constitucionales de nuestro país en la reforma de 1934. Y que: el artículo 265 de dicha Constitución facultaba al legislador para instituir el referéndum en materia municipal, "la ley podrá" establecía el texto constitucional. Que dicha disposición, concebida en términos amplios, sin establecer restricciones, posibilitaba que el legislador instituyera el referéndum, no sólo como acto derogatorio de actos preexistentes, sino también como instrumento creador de normas jurídicas no sancionadas mediante la participación de los órganos departamentales competentes para ello. En efecto, el texto no establecía que el referéndum se debía instituir "como recurso contra", sino que el espectro de posibles soluciones dentro de ese marco constitucional era más extenso. La referida amplitud permitía, asimismo, que el referéndum alcanzara, no sólo a los actos legislativos departamentales, sino también a los actos administrativos dictados por los órganos del departamento, con la única exigencia de que unos y otros versaran sobre "la materia municipal".

IV) Que en las referidas sentencias se estableció: En ese marco constitucional la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, llamada Ley Orgánica Municipal, estableció la disposición del artículo 74°, en la que se fundan los recurrentes, instituyendo el recurso de referéndum contra los decretos o resoluciones de la Junta Departamental, confiriendo legitimación para ello a un quinto de los ciudadanos inscriptos del Departamento quienes deberían presentarse ante el Intendente Municipal dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la publicación del decreto o resolución de que se trata. A su vez, el artículo 79° de la misma ley instituyó el derecho de iniciativa ante la respectiva Junta Departamental que podría ser ejercido por el quince por ciento (15%) de los inscriptos residentes en el departamento, previendo que, en caso de resolución negativa tanto expresa como ficta, se convocaría a un referéndum. Este derecho de iniciativa en materia departamental (se debía ejercitar ante la respectiva Junta Departamental) no estaba instituido en la Constitución de 1934, la que solo reconocía en su artículo 266 el derecho de iniciativa para asuntos de jurisdicción de las Juntas Locales. Y se agregaba que aun "Sin entrar a pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa consagración legislativa de la iniciativa en materia departamental, se puede igualmente afirmar que, dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrecía el texto constitucional, el legislador de 1935 optó por darle al referéndum el carácter de instrumento de extinción de actos jurídicos ya dictados, así como de creación de nuevos actos jurídicos. En el aspecto que concierne al referéndum como recurso, el artículo 74° referido lo declaró posible no solo contra los actos legislativos de la Junta Departamental, sino también contra los actos administrativos emanados de dicho órgano."

V) Se consideró también que: mientras la Constitución de 1942 mantuvo en su artículo 262 el texto del artículo 265 de la Constitución de 1934, la Constitución de 1952, introdujo, en cambio, modificaciones sustanciales. En efecto, el artículo 304 de dicha Constitución, en el texto que se conserva en la actual Constitución con el mismo número, estableció que "La ley ... reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales". El inciso segundo de la misma norma constitucional dispuso que "también podrá la ley... instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental." Es decir que el texto constitucional de 1952 desdobló los dos institutos que estaban, en la Ley Orgánica Municipal de 1935, estrechamente articulados desde el punto de vista de su funcionamiento; por un lado instituyó el referéndum como recurso, a los efectos de extinguir actos jurídicos, cometiéndole al legislador su reglamentación y por otro lado facultó al legislador a instituir la iniciativa popular en materia departamental, sin ligarla al instituto del referéndum. De modo, pues, que a partir de la reforma de 1952 la ley sólo puede reglamentar el referéndum como recurso, quedando excluida la utilización del instituto como procedimiento creador de normas. De esta forma la Constitución de 1952 redujo el campo de aplicación del instituto tal como estaba legislado. En la referida Sentencia N° 25.942 se concluyó "estas modificaciones sustanciales y no el tiempo del verbo utilizado ("la ley reglamentará") evidencian que la Ley N° 9.515 de 1935, reglamentaria de un texto Constitucional absolutamente distinto, no puede ser la norma que exige dictar el artículo 304 de la Constitución, ni puede usurpar su lugar." Y se agrega en la misma Sentencia "por otra parte, la historia fidedigna de la sanción del proyecto de ley constitucional (artículo 296 del proyecto que dio lugar al actual artículo 304) demuestra que la ley a la que se refiere el artículo 304 es la que, en el futuro, deberá dictar el legislador". Como reafirmación de lo expuesto en esa sentencia se puede añadir que en la discusión de la "Comisión de los Veinticinco" de la Cámara de Representantes el miembro informante dijo "en lo que respecta a la reglamentación del recurso de referéndum, en un primer momento fue propósito de los proyectistas establecerlo en este texto, pero después nos encontramos, con que era darle demasiado carácter casuístico al texto... Por esa razón se dejó a la ley" (Reforma Constitucional de 1951, Tomo II, Página 1066). Ratifican esas conclusiones, las expresiones del mismo miembro informante vertidas con referencia al inciso segundo del actual artículo 304 de la Constitución, en cuanto dice: "... el mecanismo de iniciativa ... es lo que la ley actual de Gobiernos Locales del año 1935 estableció en su artículo 78, para mí, rebasando el texto constitucional, porque la Constitución sólo autorizaba establecer el derecho de iniciativa en materia local, es decir, en el ámbito de las Juntas Locales; y la ley de Gobiernos Locales de 1935

lo extendió a todo el Departamento. Nosotros -agregaba el miembro informante- lo que hacemos en el segundo inciso del artículo 304 es entonces dar la posibilidad de que la ley organice lo mismo que estableció, para mi indebidamente, el legislador de 1935" (Ibidem, Páginas 1064 y 1065). Y más adelante (Página 1065) cuando dice:" Pero tampoco en el artículo 304 se establece porcentaje para el referéndum. De manera que los artículos son congruentes: para ninguna de las dos cosas se establece porcentaje en la Constitución y se deja librado a la ley."De esta manera se confirma que los redactores del texto constitucional entendían que la ley reglamentaria sería una ley posterior al texto constitucional ("la nueva Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales" dijo el miembro informante; ibidem pág.1064) y no una ley preexistente al mismo, la que debieron entender, entonces, por lo menos en lo que hace a este instituto del referéndum y a la iniciativa en materia departamental, como derogada. Analizada la historia de la sanción de la disposición constitucional, cobra relevancia el tiempo verbal futuro utilizado en la misma ("la ley... reglamentará") pues condice con la voluntad de sus redactores. (Los subrayados no figuran en los originales citados)

VI) Se expuso también en las mencionadas sentencias: "El análisis comparativo de los textos contenidos en las Constituciones de 1934 y 1942 y del vigente a partir de la Constitución de 1952, permite, asimismo, extraer conclusiones en cuanto al alcance del recurso. A diferencia de las amplias posibilidades que las Constituciones de 1934 y 1942 ofrecían al legislador, el artículo 304 de la Constitución vigente ordena reglamentar el referéndum sólo como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales. Se trata de una limitación impuesta al legislador cuando ejerza el mandato que la Constitución le impone, no de la definición del objeto del recurso, como parte de la doctrina lo ha entendido. Expresado de otro modo: a partir de la Constitución de 1952 el referéndum debe ser reglamentado "solo" como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales, lo que no significa que "todos" los decretos de las Juntas Departamentales, cualquiera sea su contenido, son susceptibles de ser impugnados mediante el referéndum."(Sentencia N°25.942)

VII) Se concluía en esas anteriores sentencias de la Corte Electoral: "Resulta claro, entonces, a juicio de la Corporación el sentido de lo dispuesto por el artículo 304 de la Constitución de 1952, cuyo tenor se conserva en el actual texto constitucional. Y si frente al texto le cabe alguna duda al intérprete, recurriendo a la regla interpretativa establecida - así se ha entendido siempre - con carácter general en el Título Preliminar del Código Civil (artículo 17), se puede recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en la historia fidedigna de su sanción. Y esa historia confirma la interpretación que este Cuerpo realiza de dicha norma."

VIII) Es más -se podría agregar- que en la

Reforma de 1951 fue plebiscitado el texto completo de la Constitución, razón por la cual no cabe duda de que rige en todo su alcance lo dispuesto por el artículo 329 de la Constitución de 1952, que se conserva con el mismo número en la Constitución actual, en cuanto se declaran en su fuerza y vigor las leyes que han regido hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución en todas las materias o puntos que directa o indirectamente no se opongan a ella. Y se puede sostener sin hesitación que la diferente naturaleza el recurso de referéndum al que se refiere el inciso 1 del artículo 304 de la Constitución de 1952 y la falta -así querida en forma expresa en la discusión del texto de la ley constitucional- de una reglamentación del procedimiento y de la determinación de un porcentaje de los inscriptos para interponerlo permiten concluir en la derogación de las leyes anteriores sobre el punto.

IX) También se consideraba en la referidas sentencias: "Entiende la Corte, que ante los cambios sustanciales del instituto del referéndum en materia departamental introducidos por el artículo 304 del texto constitucional de 1952, la normativa legal anterior establecida en la Ley N° 9515 respecto al recurso de referéndum en materia municipal quedó derogada por el texto constitucional", -a ello se podría agregar- con la única salvedad de que, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Letra G de la Constitución de 1952, la disposición del artículo 304 de esa Constitución entró a regir recién el 15 de febrero de 1955. Esta entrada en vigencia, diferida en el tiempo, ha sido olvidada frecuentemente cuando se hace mención a referéndum practicados en el interregno como el llamado "plebiscito del vintén", llegándose en consecuencia a conclusiones que pueden ser erróneas.

X) Por lo menos desde Martín C. Martínez en adelante, una posición doctrinaria encabezada por Sayagués Laso ha entendido que cuando las leyes preexistentes a un texto constitucional están en oposición con él, no cabe hablar de inconstitucionalidad sino de derogación de aquellas por éste. (Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, Número 65 in fine y Tomo II, Número 1094 in fine).

XI) En consecuencia, siguiendo los criterios y fundamentos expuestos en las sentencias referidas, no podrían considerarse como reglamentarios del artículo 304 de la Constitución los artículos 74 y siguientes de la Ley N° 9515, porque habrían sido derogados por una norma de superior jerarquía dictada con posterioridad.

XII) Que, no obstante, aun cuando se compartan los fundamentos antes expuestos, se debe reconocer que en doctrina también se ha sostenido una posición diferente que, en lo que refiere al referéndum, afirma la vigencia de las disposiciones de los artículos 74 y siguientes de la Ley N° 9515, que no habrían sido derogados totalmente sino limitados en su alcance por la Constitución de 1952.

XIII) Que, en ese sentido, se han pronunciado, entre otros, los Doctores Daniel Hugo Martins y Augusto Durán Martínez, quienes consideran que el recurso de referéndum departamental, previsto por la Constitución de 1952 no derogó la Ley Orgánica Municipal de 1935, y que pese a ser anterior a ella, mantiene plena validez en su reglamentación del referéndum, aunque con algunas adecuaciones, en cuando a la deducción, al plazo, al órgano ante el que se presenta y sobre el pronunciamiento popular, pero que en modo alguno, afectarían la vigencia del mismo.

XIV) Que en esta misma última línea se encontraba (el Dr.Hugo Estrázulas) Justino Jiménez de Aréchaga, cuando destacaba que otra modificación que se introdujo ["La Constitución de 1952", Homenaje de la Cámara de Senadores. Montevideo, año 1995, Pág. 588] "...es que el texto anterior se hablaba solamente de referéndum, es decir, el Legislador ordinario, en el caso de decidirse por su implantación, podría haber establecido cualquier tipo, cualquier procedimiento de referéndum. En cambio, en el texto actual se habla de que el Legislador ordinario deberá reglamentar el referéndum como recurso de las decisiones departamentales".

Prosigue el mismo autor, destacando la vigencia del instituto, al afirmar que "de acuerdo al sistema actual, que es, por otra parte, recogido por la Ley Orgánica Municipal de 1935, la ciudadanía departamental recurre, es decir, hay algo así como un procedimiento de apelación de una decisión departamental que ya ha entrado en vigencia, pero cuya subsistencia en el futuro es sometida a la condición resolutoria del voto popular".

XV) Que, entre los miembros de la Corte Electoral en su actual integración, existen diferentes posiciones respecto a la vigencia o no de la reglamentación del recurso de referéndum efectuada por la Ley N°9.515, no obstante existe coincidencia sobre el fondo del asunto sometido a su consideración. Por otra parte, ya sea que se sostenga la no vigencia de esa reglamentación, al no haber cumplido el legislador con el mandato constitucional contenido en el artículo 304, el juzgador no puede dejar de fallar a pretexto de silencio legal, razón por la cual se tratará el fondo del asunto.

XVI) Que no existe discrepancia alguna en cuanto al alcance del referéndum como recurso contra los Decretos de las Juntas Departamentales. Que como antes se expuso el inciso 1° del artículo 304 de la Constitución de la República dispone que:"La Ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los Decretos de las Juntas Departamentales". Que, no obstante, en el caso de autos no se recurre todo un Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo, sino solo una parte del mismo (el artículo 4° en su literal "b") , por lo que es dudoso que, aun concediéndose que el recurso sea admisible, el Decreto de la Junta

Departamental pueda ser impugnado, solo en parte.

XVII) Que, en ese sentido, en el considerando V se dijo, citando las sentencias referidas, que a partir de la Constitución de 1952 el referéndum debe ser reglamentado "solo" como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales, lo que no significa que "todos" los decretos de las Juntas Departamentales, cualquiera sea su contenido, son susceptibles de ser impugnados mediante el referéndum. Por otro parte, tampoco es cierto que los Decretos de las Juntas Departamentales puedan tratar de cualquier materia.

XVIII) "En derecho público la competencia" es la "aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos", que "determina los límites dentro de los cuales han de moverse unas y otros". "Este concepto desempeña en el derecho público un papel equivalente al de la capacidad de las personas físicas en el derecho privado." (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, N°103 pág.191). Pero la precisión es que las personas públicas y sus órganos solo pueden hacer aquello que les está permitido o, mejor dicho, aquello para lo que tienen competencia de acuerdo a la Constitución y a la Ley. El principio, en este campo, no es el de la libertad sino el de la especialidad. Las personas públicas "sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación; en otras palabras, en la materia que constituye su competencia específica". (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo II, N°624 pág.178). Este principio es la "materia" como elemento determinante de la competencia de las personas jurídicas. (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, N°108 pág.198 y 199)

XIX) Que, examinando la competencia en su contenido, se observa que existen tres elementos fundamentales que la determinan: el territorio, la materia y los poderes jurídicos o funciones. (Sayagués N°104 pág.193 Tomo I)

En el caso de los Gobiernos Departamentales es muy claro que el territorio es el del respectivo Departamento. En cuanto a sus poderes jurídicos o funciones cada una de las diecinueve personas públicas denominadas Gobiernos Departamentales, tiene competencia legislativa y administrativa en la materia municipal (en la Constitución actual sería más correcto el término departamental); pero después, dentro de cada gobierno departamental esa competencia se distribuye entre sus distintos órganos: la Junta Departamental tiene competencias legislativa y de contralor; el Intendente Municipal competencia administrativa, (que puede compartir con las autoridades locales en cuanto se refiere a la localidad en que éstas actúan).

XX) Que, en cuanto a la materia, en el plano doctrinario, el Dr. Daniel Hugo Martins enseña que: "Es materia departamental toda tarea o actividad pública en la que exista un interés

del Departamento que predomine sobre el interés del Estado y no haya sido asignada por la Constitución a otro órgano del Estado.” (Daniel Hugo Martins, El Gobierno y la Administración de los Departamentos, Tomo II, pág.71). En el plano jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia, en sentencia No. 10/89 de 22 de febrero de 1989, entendió que: “La competencia departamental, en nuestro régimen constitucional, está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región” (Ob. cit., pág. 73).

XXI) Los órganos públicos de creación constitucional -como lo son las Juntas Departamentales y los Intendentes Municipales- tienen fijados en la Constitución sus competencias, cometidos y atribuciones. En los casos en que la propia Constitución lo habilita (artículos 273 y 275 de la Constitución de la República, para las Juntas Departamentales y para el Intendente Municipal, respectivamente) la Ley podrá hacer un desarrollo de esas atribuciones pero siempre dentro del marco de las funciones y competencias atribuidas al órgano por la Constitución, que en el caso de los órganos departamentales en su conjunto es el Gobierno y la Administración de los Departamentos (artículo 262).

XXII) Que, como se destacó en los resultandos, existen disposiciones dictadas por leyes de carácter nacional, inclusive de reciente data y hasta normas constitucionales que permiten afirmar que todo lo relativo a la seguridad en el tránsito es materia nacional y no exclusivamente departamental (no existe un concreto y específico interés de ese tipo), al extremo que es inconcebible que en el tema exista una reglamentación en el orden nacional y otra diferente en el orden departamental.

XXIII) Que el artículo 27 del Decreto-Ley N°10.382, de 13 de febrero de 1943, dispone que el tránsito en todos los caminos nacionales de la República y en los departamentales cuya conservación se encuentre a cargo de la Dirección de Vialidad, se ajustará al Reglamento sobre la materia que dicte el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y que los Municipios tratarán de armonizar los reglamentos de tránsito con el que rija para los caminos nacionales. (la letra cursiva no figura en el texto del Decreto-Ley)

Y agrega que “los Ministerios y las Municipalidades podrán proponer fundadamente las modificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito que crean convenientes, correspondiendo atender esas proposiciones, aceptándolas o rechazándolas o modificándolas, exclusivamente al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, previo informe de la Dirección de Vialidad.” (la letra cursiva no figura en el texto del Decreto-Ley)

XXIV) Que por Decreto del Poder Ejecutivo N°118/984, de 23 de marzo de 1984, se aprobó el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial y en el artículo 21.3 del Reglamento se

dispone que "Los conductores de motocicletas, motonetas y ciclomotores: a) deberán llevar puesto un casco protector reglamentario, teniendo su acompañante igual obligación;" Que este Decreto debe entenderse reglamentario no solo del Decreto-Ley N°10.382, sino también del Decreto Ley N°15.011, que se referirá.

XXV) Que, con anterioridad, el 7 de octubre de 1968 se acordó por la Conferencia especial de las Naciones Unidas la Convención de Circulación Vial de Viena, la que quedó abierta a la firma y fue aprobada por el Decreto Ley N°15.011, de 13 de mayo de 1980.

XXVI) Que la Convención de Viena en el numeral 5 de su Anexo 1 dispone: "5. Las Partes Contratantes podrán no admitir en su territorio en circulación internacional los ciclomotores y las motocicletas cuyo conductor o, en su caso, cuyo pasajero no esté provisto de un casco de protección."

XXVII) Que el artículo 34° de la Ley N°16.585, de 22 de setiembre de 1994, comprendido en el título IX "De la seguridad general", establece que: "Las Intendencias Municipales están obligadas dentro del ámbito de su competencia, a fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto-ley N° 15.011, de 13 de mayo de 1980."

XXVIII) Que, a mayor abundamiento, el artículo 44 de la Constitución de la República establece: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud..., procurando el perfeccionamiento físico... de todos los habitantes del país." Así como que: "Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud..." Evidentemente el uso del casco reglamentario debe considerarse dentro de los deberes referidos.

XXIX) Que, cónsona con su naturaleza de materia nacional, el propio Decreto de la Junta Departamental, impugnado en parte, reconoce esa naturaleza y vigencia de la norma nacional que la declara en toda su fuerza y vigor, aunque pretende adaptar su aplicación en el tiempo a lo que entiende aconsejable para el medio departamental.

XXX) Que en el caso de autos se recurre una parte de un Decreto Departamental por la cual se deja en suspenso por un determinado plazo - o se difiere temporalmente- la obligatoriedad del uso del casco prevista en el Reglamento de carácter nacional, razón por la cual si se entendiera que el recurso es admisible y llegare a prosperar en el acto de la votación, la consecuencia sería precisamente el restablecimiento de la obligatoriedad del uso del casco, efecto que evidentemente los pretensos recurrentes no debería ser el que buscan.

XXXI) Que, a los efectos del fallo, es indiferente que los fundamentos para el rechazo de la procedencia del recurso sean distintos, siendo suficiente con que existan las mayorías necesarias en el Cuerpo coincidentes en ese rechazo y que en el caso además lo son, en términos generales, por el mismo fundamento en lo que hace al fondo del asunto, esto es que la materia del acto es nacional y no departamental y de esa forma se

encuentra legislada y reglamentada.

Por todo lo expuesto precedentemente la Corte Electoral FALLA: No hacer lugar al recurso de referéndum interpuesto contra el artículo 4° literal b) del Decreto N°10/2006 de la Junta Departamental de Cerro Largo, de 5 de mayo de 2006. Comuníquese a la Junta Electoral de Cerro Largo adjuntando la caja conteniendo las papeletas con las firmas. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Dr. Washington Salvo Stotz (votó afirmativamente por los fundamentos expuesto), Dr. Wilfredo Penco (votó afirmativamente por los mismos fundamentos que el Dr. Salvo) - Ministros

Ayuda